

△△△△△△△ 상임감사

회수, 통보

제 목	준공금(일반관리비, 이윤) 정산 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

기획재정부에서는 공사 등의 입찰·계약의 집행과 관련하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」(이하 “시행령”이라 한다), 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행규칙」(이하 “시행규칙”이라 한다) 및 「특정조달을 위한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 특례규정」(이하 “특례규정”이라 한다)에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 계약예규(정부입찰·계약 집행기준)를 제정·운영 중에 있다.

또한, 국토교통부에서는 건설기술의 연구·개발을 촉진하여 건설기술 수준을 향상시키고 이를 바탕으로 관련 산업을 진흥하여 건설공사가 적정하게 시행되도록 함과 아울러 건설공사의 품질을 높이고 안전을 확보함으로써 공공복리의 증진과 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 「건설기술진흥법」을 제정·운영 중에 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

건설산업법시행령 제26조의2(보험료 등의 비용 명시 및 정산)제3항에 따라 발주자는 건설사업자가 보험료등을 납부한 내역을 확인한 결과, 도급금액산출내역서에 명시된 「국민연금법」에 따른 국민연금보험료, 「국민건강보험법」에 따른 건강보험료 및 「노인장기요양보험법」에 따른 노인장기요양보험료가 실제로 지출된 보험료보다 많은 경우에는 그 초과하는 금액을 정산할 수 있다.

또한, 기획재정부계약예규 제94조(대가지급시 정산 절차 등)제3항에 의거 계약담당공무원은 제1항 내지 제2항 절차에 따라 사업자 부담분의 국민건강보험료 등에 대한 납입확인서의 금액을 정산하되, 다음 각호와 같이 정산한다.

1. 일용근로자는 해당 사업장단위로 기재된 납입확인서의 납입금액으로 정산한다.

2. 생산직 상용근로자(직접노무비 대상에 한함)는 소속회사에서 납부한 납입확인서에 의하여 정산하되 현장인 명부 등을 확인하여 해당 사업장 계약이행기간 대비 해당 사업장에 실제로 투입된 일자를 계산(현장명부 등 발주기관이나 감리가 확인한 서류에 의함)하여 보험료를 일할 정산한다. 다만, 해당 사업장단위로 보험료를 별도 분리하여 납부한 경우에는 제1호를 준용한다.

3. 퇴직급여충당금은 계약체결 후 발주기관이 승인한 산출내역서 금액과 계약상대자가 실제 지급한 금액을 비교하여 정산한다.

또한, 「건설기술진흥법」 제66조(건설공사의 환경관리) 제3항에 의거 건설공사의 발주자는 건설공사의 계약을 체결할 때에는 환경훼손 및 오염방지 등 건설공사의 환경관리에 필요한 비용을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사금액에 계상하여야 하고,

동법 시행규칙 제61조(환경관리비의 산출 등) 제1항에 의거 건설공사의 환경 관리에 필요한 비용은 다음 각호의 비용을 합하여 산정하며

1. 건설공사현장에 설치하는 환경오염방지시설의 설치 및 운영에 필요한 비용
2. 건설공사현장에서 발생하는 폐기물의 처리 및 재활용에 필요한 비용

제2항에 의거 건설사업자 또는 주택건설등록업자는 제1항에 따른 비용의 사용계획을 같은 항 제1호에 따른 환경오염 방지시설을 최초로 설치하기 전까지 발주자에게 제출하고, 발주자 또는 건설사업관리용역사업자가 확인한 비용의 사용실적에 따라 정산하여야한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

[표1] 준공금 정산 소홀 현황(23년 △△주차장 태양광 설비 구축공사)

(단위: 원)

구분	준공내역	정산(부적정)	재정산(적정)	회수 예정금액
직접재료비	* ,*** ,***	* ,*** ,***	* ,*** ,***	
직접노무비	** ,*** ,***	** ,*** ,***	** ,*** ,***	
간접노무비	* ,*** ,***	* ,*** ,***	* ,*** ,***	
기계경비	*** ,***	*** ,***	*** ,***	
건강보험료	*** ,***	-	-	
노인장기요양보험료	** ,***	-	-	
연금보험료	*** ,***	-	-	
고용보험료	*** ,***	*** ,***	*** ,***	
산재보험료	*** ,***	*** ,***	*** ,***	
건설기계대여금지급보증	-	-	-	
산업안전보건관리비	*** ,***	*** ,***	*** ,***	
하도급지급보증	** ,***	-	-	
기타경비	* ,*** ,***	* ,*** ,***	* ,*** ,***	
환경관리비	** ,***	-	-	
일반관리비	* ,*** ,***	* ,*** ,***	* ,*** ,***	
이윤	* ,*** ,***	* ,*** ,***	* ,*** ,***	
폐기물처리비	-	-	-	
공급가액	** ,*** ,***	** ,*** ,***	** ,*** ,***	
부가가치세	* ,*** ,***	* ,*** ,***	* ,*** ,***	
준공금액	** ,*** ,***	** ,*** ,***	** ,*** ,***	*** ,***

※ 자료: △△△ 준공금 정산 자료 재구성

△△△△△△△△△△는 “2023년 △△주차장 태양광 설비 구축공사”를 계약 체결 및 준공 처리하였다.

△△△△△△△△△△에서는 동 계약건을 준공처리하면서 미집행된 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료, 환경관리비 금액을 관련 법령 등에 따라 적절히 정산처리 하였으나, 원가계산서상 경비(국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료, 환경관리비) 부분과 연동되는 일반관리비와 이윤에 대해 함께 정산처리 하지 않아 공사비 ***,***원을 과다 집행하는 결과를 초래하였다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 과다 집행된 공사비를 회수하고 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 준공금 정산 소홀로 과다 집행한 공사비 ***,***원에 대하여 재정상 회수 조치하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)